Tại phiên tòa, ông Cường cho biết, sau khi ký hợp đồng mua bê tông nói trên, Văn phòng Cường Thịnh cũng đã ký hợp đồng thiết kế và thi công công trình nhà ở cho ông Minh - Xưởng trưởng Xưởng Cotec với tổng kinh phí là 85 triệu đồng. Số tiền này ông Minh vẫn chưa thanh toán. Do đó, ông Cường yêu cầu Tòa án giải quyết luôn cả số tiền này theo quy định của pháp luật để bù trừ vào nghĩa vụ thanh toán của Văn phòng.

Câu hỏi 7 (1 điểm):

Hội đồng xét xử có giải quyết yêu cầu của ông Cường hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Văn phòng Cường Thịnh cho biết việc họ không thanh toán tiền là do lỗi của phía Cotec đã tiến hành giao lô hàng thứ 8 chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, dẫn đến Xưởng Cường Thịnh bị Chủ đầu tư công trình Trường học Hàn Quốc phạt và yêu cầu đình chỉ hợp đồng. Mặc dù sau một thời gian ngắn phải dừng việc thi công, Văn phòng cũng đã thỏa thuận được với Chủ công trình về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng vẫn có những thiệt hại nhất định. Nay, phía Văn phòng đưa ra những yêu cầu đối với Cotec như sau: Giảm giá lô hàng thứ 8; Thanh toán khoản tiền phạt nói trên; Thanh toán tiền lương cho công nhân trong những ngày bị dừng thi công công trình.

Câu hỏi 8 (1 điểm):

Hãy cho biết, yêu cầu mà Văn phòng Cường Thịnh đưa ra có phải là yêu cầu phản tố hay không?

Câu hỏi 9 (1 điểm):

Theo anh (chị), những yêu cầu nào của nguyên đơn có thể được Tòa án chấp nhận? Mức độ chấp nhận như thế nào?

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

<u>ĐỀ 36</u>:

Tóm tắt nội dung vụ việc:

Xưởng VLXd Cotec là một đơn vị thuộc Cty KTXD Mekotral – 100% vốn nước ngoài.

- Ngày 06/02/X Cotec (Bên A) ký HĐ VP thiết kế tư vấn XD Cường Thịnh (Bên B): Bên A có nghĩa vụ cung cấp bê tông thương phẩm cho Bên B với các điều kiện sau:
  - Đơn giá không đổi trong suốt thời gian thực hiện HĐ (có phụ lục đính kèm)
  - Hình thức thanh toán: tiền mặt
  - Thời hạn thanh toán: trong vòng 30ngày kể từ ngày cung cấp bê tông theo từng đợt và có kết quả thí nghiệm mẫu đạt cường độ của mác bê tông đã cung cấp, Bên B cung cấp 100% giá trị cho Bên A. Nếu đến hạn mà Bên B chưa thanh toán hết cho Bên A, Bên B phải chịu thêm phần lãi phát sinh do chậm thanh toán.
  - Thời gian giao hàng: lịch giao hàng do B cung cấp A chậm nhất 2ngày bằng Fax; trong trường hợp khẩn cấp có thể bằng điện thoại sau đó gửi lại đơn đặt hàng bằng Fax , xác nhận lại 12h trước khi trộn bê tông.
  - Địa điểm giao hàng: tại công trường Trường Hàn Quốc, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Q.7
  - Trách nhiệm vật chất: khi chất lượng, quy cách không đảm bảo và tiến độ cung cấp bê tông không đáp ứng yêu cầu theo lịch đỗ, Bên A có trách nhiệm bồi hoàn vật chất cho Bên B do vi phạm.